青海远孚正嘉物流园青海湘发物流有限公司“8·5”高处坠落一般生产安全事故调查报告

正嘉物流园湘发物流有限公司

“8·5”高处坠落事故调查组（代）

2023 年 11 月 10 日

目　录

一、事故基本情况.....- 1 -
（一）事故发生单位及相关单位情况.....- 1 -
（二）事故发生单位安全管理情况.....- 3 -
（三）事故发生经过.....- 4 -
（四）事故现场情况.....- 5 -
二、事故应急处置及评估情况.....- 6 -
（一）事故信息接报及响应情况.....- 6 -
（二）事故现场应急处置情况.....- 7 -
（三）医疗救治和善后处置情况.....- 7 -
（四）事故应急处置评估.....- 7 -
三、事故原因分析.....- 8 -
四、有关单位和人员责任的认定.....- 8 -
五、对有关责任人员和责任单位的处理意见.....- 10 -
六、事故主要教训.....- 11 -
七、事故整改和防范措施.....- 12 -
（一）青海湘发物流有限公司.....- 12 -
（二）青海远孚正嘉物流园.....- 12 -
（三）青海朝阳物流园区管委会.....-11-

青海远孚正嘉物流园青海湘发物流有限公司“8·5”高处坠落一般生产安全事故调查报告

2023年8月5日10时51分，青海湘发物流有限公司在青海远孚正嘉物流园C区10号、11号装货场地装车发生了一起高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失120万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等相关法律法规，事故调查组本着科学、严谨、认真、细致的工作态度，为查明事故原因和性质，经城北区人民政府授权，成立了由青海朝阳物流园区管委会、城北区应急管理局、城北区发展改革和工业信息化局、城北区总工会、第三派驻纪检监察组、城北公安分局治安大队、城北区人民检察院组成的事故调查组。

经调查认定，青海远孚正嘉物流园青海湘发物流有限公司“8·5”高处坠落事故一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位情况

1.青海湘发物流有限公司（主体单位）

企业性质：私营企业

企业法定代表人：颜春发

实际经营者：曾明利

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

统一社会信用代码：91630105MA758E7M0H

企业地址:青海省西宁市城北区朝阳西路 1-172 号

所属行业：道路运输业

注册资本：贰佰万元整

成立日期：2017 年 11 月 29 日

营业期限：2017-11-29 至无固定期限

经营范围：道路普通货物运输；货物装卸；货物信息配载。（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.曾明利（乙方）

身份证号：12430422********7116

住址：湖南省衡南县泉溪镇玉泉西路 41 号

现住址：城北区朝阳西路祁家城小区 3 单元 401

曾明利系本次事故所涉业务的实际经营者

3.青海远孚正嘉物流有限公司（管理单位）

企业法定代表人：隆剑

实际负责人：王发东

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91630100MA75215G0C

企业地址:青海省西宁市城北区朝阳西路 69 号 23 幢等 18 幢

楼

所属行业：道路运输业

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2015 年 10 月 28 日

营业期限：2015-10-28 至 2035-10-27

企业规模：注册资本为 1000 万元人民币。

内设机构：设有行政、财务、安全、保洁，统一由公司管理，无下属企业。

经营范围：道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：非居住房地产租赁；停车场服务；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务)；物业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.青海湘发物流有限公司（主体单位）

经调查，该公司属于物流行业小微私营企业，未按安全管理的规定制定全面的安全管理制定和各工种的安全技术操作规程。只是在办公室墙面上悬挂有《公司管理制度》《消防安全管理制度》《装卸工管理制度》《驾驶员管理制度》等简易规定。对招录聘用员工和进场司机只有口头上的安全告知。

2.曾明利

未对作业人员进行必要的安全教育和风险告知，现场安全管理缺失。

3.青海远孚正嘉物流有限公司（管理单位）

经调查，该公司属于青海远孚正嘉物流有限公司的物流园C区11号档口装车位上端的钢结构架上未设置高货位装卸的安全钢丝绳绳索；虽然建立了园区的有关安全管理制度和要求，但存在管控点不全面，具体内容符合园区实际的情况。在日常管控上也存在着管理不到位；安全警示标语设立不到位；对入园的物流企业安全教育检查不到位。

3.王发东

青海远孚正嘉物流园实际负责人，受青海远孚正嘉物流有限公司法人隆剑委托，全权负责青海远孚正嘉物流园事项。现场检查和督导力度不够。

（三）事故发生经过

据调查，2023年8月5日10时51分，青海湘发物流有限公司装车人员的长期协作雇用人员死者徐尚元（身份证号：632123********1139）和赵永刚在公司租用的青海远孚正嘉物流有限公司的物流园C区11号档口装车位进行半挂货车装载散装家具配件作业，其任务是将货物门板装到车上。事发前青海湘发物流有限公司曾明利将装有货物门板的叉车开到拖车北侧，并将

托盘举升到高度3米处，当时车上货物已装至到一定的高度，徐尚元是从车厢上拿取叉车托盘上货物门板时，在搬运时拎断门板外包装的一条打包带，失去重心从托盘坠落至地面摔伤。

事发后车厢内装车人员赵永刚呼喊曾明利与半挂货车司机井汉云，立即赶到拖车北侧事发地点查看徐尚元伤情，见其当时仍存在生命体征，曾明利当即拨打120救护车请求救援，11时05分左右，120急救中心医务人员赶到将其送往西宁市第二人民医院（小桥医院）进行抢救；18时58分因“特重型开放性颅脑损伤”伤势过重经抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

1.事发前青海湘发物流有限公司专线经理兼叉车操作工曾明利将装有货物门板的叉车开到拖车北侧，并将托盘举升到高度3米处，由装卸工徐尚元和赵永刚从事装车作业。

2.从现场的视频监控录像看，当时车上货物已装至到一定的高度，徐尚元是从车厢上拿取叉车托盘上货物门板，在搬运时拎断门板外包装的一条打包带，失去重心从托盘上坠落至地面摔伤。

3.徐尚元是从车厢上拿取叉车托盘上货物门板时没有根据现场存在的风险，按照安全管理规定佩戴安全带和安全帽。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：事故造成1人死亡。

死亡人员基本情况：徐尚元、男、汉族、55岁、身份证号：632123********1139、海省乐都县高庙镇下沟村26号。

死亡原因：高空坠落

直接经济损失：事故造成直接经济损失（人民币）120万元。徐尚元（身份证号：632123********1139）在青海湘发物流有限公司在车厢上拿取货物搬运时，失去重心从托盘上坠落至地面摔伤。后因“特重型开放性颅脑损伤”伤势过重经抢救无效死亡。主体单位（青海湘发物流有限公司）、死者方（死者徐尚元之妻候财贵及其子女）双方共同协商赔偿事宜，并签订赔偿协议书，决定甲乙方一次性向丙方赔付医疗费、丧葬费、死亡赔偿金、被抚养人生活费、精神损害抚慰金、困难补助费及死者亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费、误工费、伙食费等共计118万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

上午10时51分，徐尚元高空坠落，曾明利当即拨打120救护车请求救援，120急救中心医务人员赶到将其送往西宁市第二人民医院（小桥医院）进行抢救；18时58分因“特重型开放性颅脑损伤”伤势过重经抢救无效死亡。随即拨打110指挥中心报警并安人员排保护现场。接到事故报告后，城北区公安分局治安大队、城北区应急管理局及我委工作人员第一时间赶往现场，了解事故基本情况并安排后续处置工作和事故调查。

（二）事故现场应急处置情况

徐尚元高空坠落抢救无效死亡后，18 时 58 分因“特重型开放性颅脑损伤”伤势过重经抢救无效死亡北区公安、应急及朝阳物流园区等立刻赶赴现场全力，同步成立事故调查组，按照“四不放过”原则开展事故调查。

（三）医疗救治和善后处置情况

医疗救治：医护人员 11 时 05 分左右到达事发现场，约 11 点 15 份送至西宁市第二人民医院（小桥医院）进行抢救；18 时 58 分因“特重型开放性颅脑损伤”伤势过重经抢救无效死亡。

善后处置：青海湘发物流有限公司实际经营者曾明利积极开展家属安抚和善后处置工作，与死者徐尚元之妻候财贵及其子女，双方本着平等协商、互谅互让的原则于 2023 年 8 月 14 日签订了《赔偿协议书》，各项赔偿金已全部赔付到位。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员积极进行抢救，青海朝阳物流园区管委会及北区相关部门积极响应，第一时间到达现场协助进行事故救援，并妥善安抚死者家属，稳定情绪。最终，在朝阳物流园区管委会的协调下各项赔付及时到位，得到家属谅解，将事故影响降到了最低。

（五）事故调查情况

我委根据第 26 期《一般安全生产事故查处挂牌督办通知》，

经城北区人民政府授权成立事故调查组，并邀请3名专家成立技术调查小组，于2023年9月1日出具完成技术报告。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

事故直接原因是：从货车上拿取叉车托盘货物时坠落至地面摔伤，通过抢救无效死亡。

（二）事故间接原因

1.青海湘发物流有限公司虽然对职工开展了口头安全教育和技能培训工作，但未落实到实处，在作业现场的监督和管理不到位，存在很大的缺失和不足。

2.青海远孚正嘉物流有限公司安全设备设施存在缺陷和隐患；虽然在安全管理工作方面日常做了较多的工作，与各入园企业签订了《仓库库房租赁合同》、《安全管理协议》等管理资料。但对入住的物流公司管理不到位，现场检查和督导力度不够。

四、有关单位和人员责任的认定

1.青海湘发物流有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”

的规定[1]，对事故的发生负有责任。

2.青海远孚正嘉物流有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十八条“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。”的规定[2]，对事故发生负有责任。

3.青海湘发物流有限公司主要负责人曾明利未履行本法规定的安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款和第三款“建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划”的规定[3]，对事故发生负有责任。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十八条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责；（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单

4.青海远孚正嘉物流园实际负责人王发东未履行本法规定的安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的规定[4]，对事故发生负有责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）对有关责任单位的处理意见

1.青海湘发物流有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条的规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款对其进行行政处罚。鉴于该企业在事发时第一时间参与救援工作，积极配合相关部门调查取证，在自身经济能力有限的情况下，及时与死者家属联系并进行安抚，取得家属谅解并达成一致，同时积极筹措资金，赔偿死者家属118万元，没有造成不良后果和负面影响，经事故调查小组商议，结合青海湘发物流有限公司财政承受能力，确保处罚有效落地，防止主体灭失，建议酌情考虑，从轻处罚。

位安全生产教育和培训计划。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

2.青海远孚正嘉物流有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十八条的规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款对其进行行政处罚。

（二）对有关责任人员的处理意见

1.青海湘发物流有限公司主要负责人曾明利违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款和第三款规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款对其进行行政处罚。

2.青海远孚正嘉物流园实际负责人王发东违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，对此次事故负有责任，建议由应急管理部门，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款对其进行行政处罚。

六、事故主要教训

生产经营单位主要负责人要牢固树立安全发展理念，要严格落实企业安全生产主体责任，依法依规加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取“8.5”工贸领域意外高处坠落安全事故教训，有效防止类似事故发生，确保人民群众生命财产安全，采取以下防范措施：

（一）青海湘发物流有限公司

一是严格执行《中华人民共和国安全生产法》等相关规定，进一步强化企业主体责任，深刻汲取此次事故教训，举一反三，开展全员安全生产宣传教育活动与隐患排查治理，切实提高员工安全生产防范意识，消除安全隐患。**二是**建立健全并落实单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；重新梳理本单位安全生产规章制度和操作规程，组织制定本单位安全生产和教育培训计划；组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要及时消除事故隐患。**三是**开展高空作业专项整治，全面整治日常管理、安全教育培训、人员素质、安全管理能力、问题隐患闭环管理、安全风险管控等隐患。

（二）青海远孚正嘉物流园

青海远孚正嘉物流园区要深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，牢固树立生命至上、安全发展理念，强化底线思维和红线意识。严格落实园区安全管理责任，对园区作业现场所有档口进行地毯式排查，举一反三，加设各档口高空作业防护，每日派专人到各档口进行巡视，消除隐患，规范工人作业行为。

同时，加强对租赁企业的监督和管理，督促企业落实主体责任，同时加大安全生产投入力度，对所属区域内的企业进行全面的隐患排查，确保安全生产。

（三）青海朝阳物流园区管委会。要吸取事故教训，切实履行属地化安全生产监管职责，**一是**要全面排查事故隐患，建立长效工作机制，切实加强日常监督检查，切实把安全监管责任落实到位，有效防范和遏制工领域事故的发生。**二是**要组织园区所有企业、市场主要负责人召开事故警示会，督促各单位引以为戒，提高认识，落实安全生产主体责任，加强安全管理。**三是**加大监管力度，严格执行《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，对违法行为屡禁不止、屡教不改的企业联合北区相关部门从严从重查处，坚决防范事故发生。